SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3114995 - TO (2025/0461077-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
AGRAVANTE	:	PHELIPE PEREIRA DA COSTA
ADVOGADA	:	IONÁ BEZERRA OLIVEIRA DE ASSUMÇÃO - TO010639
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. FRAÇÃO MÍNIMA DO PRIVILÉGIO FIXADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SÚMULA 568/STJ. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por PHELIPE PEREIRA DA COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apresentado contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento da Apelação Criminal n. 0005957-70.2024.8.27.2731, assim ementado (fls. 243/244):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte agravante suscita violação dos arts. 315, § 2º, III e IV, do Código de Processo Penal; 33, § 4º, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006; 33, § 3º, do Código Penal; e 5º, XLVI, da Constituição Federal (fl. 255).

Alega que a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase é indevida, pois se apoiou em presunção de risco coletivo decorrente de transporte intermunicipal, dissociada do tempo, lugar e modo de execução do fato, contrariando a individualização da pena e o direito penal do fato (fls. 257/259).

Documento eletrônico VDA57938269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/06/2026 às 02:50:16 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 24/06/2026 02:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2026. Código de Controle do Documento: 2e614f6c-86b6-434b-81f3-2ff6df90b11c

Sustenta que a aplicação da fração mínima de 1/6 do redutor do tráfico privilegiado é desproporcional, por considerar apenas a natureza e a quantidade das drogas, sem ponderar personalidade e conduta social, devendo a redução ser fixada em dois terços ou pela metade (fls. 259/260).

Defende que o regime inicial deve ser o aberto, por força das circunstâncias judiciais favoráveis e do reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena por restritivas de direitos, à luz da orientação vinculante indicada (fls. 260/261).

A Corte de origem inadmitiu o reclamo com base nos seguintes fundamentos: 1) incidência da Súmula 7/STJ; 2) incidência da Súmula 83/STJ (fls. 271/272), sendo a decisão atacada pelo presente agravo (fls. 274/280).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (fls. 305/313).

É o relatório.

O presente agravo em recurso especial deve ser conhecido, uma vez que reúne os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A pena definitiva resultou em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 458 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Verifica-se que na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 550 dias-multa, com **valoração negativa das circunstâncias do crime,** tráfico intermunicipal (Paraíso do Tocantins para Marianópolis), por entender o julgador que o deslocamento ampliou o risco à saúde pública e a reprovabilidade da conduta (fls. 177/179).

Não há ilegalidade na fundamentação pois o julgador baseou-se em fato concreto, tráfico intermunicipal, de modo que deve ser respeitada a livre convicção do Magistrado. De fato, a dosimetria da pena somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC 650571 / RS, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 7/11/2022).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, manteve-se a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Já na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), e a pena foi reduzida na fração

Documento eletrônico VDA57938269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/06/2026 às 02:50:16 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 24/06/2026 02:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2026. Código de Controle do Documento: 2e614f6c-86b6-434b-81f3-2ff6df90b11c

mínima de 1/6, em face da apreensão de 93g de ‘crack’ e 463g de maconha, fixando a reprimenda definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 458 dias-multa (fls. 179/180). Com efeito, como a quantidade da droga não foi utilizada na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade com o seu uso somente interferindo na fração fixada pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
> 1. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.
> 2. No caso concreto, foi **reconhecido o privilégio e aplicada a fração de redução no patamar de 1/6**, considerando a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack).
> 3. **Não pode esta Corte Superior, que não constitui instância revisora, proceder à alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,** nem da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso I, do mesmo diploma normativo, seja para majorá-las, seja para reduzí-las, sem revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, AgRg no REsp 1371371/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 25/9/2013).
> 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
> (AREsp 2964679 / MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJEN 23/9/2025 - grifo nosso)

Aplica-se portanto a Súmula 568/STJ.

Por fim, o regime foi fixado adequadamente em semiaberto, com base no art. 33, § 2º, *b*, do Código Penal. Da mesma forma, indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, em razão do *quantum* superior a 4 anos.

Ante o exposto, **conheço** do agravo para **negar provimento** ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA57938269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 24/06/2026 às 02:50:16 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 24/06/2026 02:38:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2026. Código de Controle do Documento: 2e614f6c-86b6-434b-81f3-2ff6df90b11c